

Aula 09

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Administrativo*

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

07 de Maio de 2024

Índice

1) Bens Públicos	3
2) Questões Comentadas - Bens Públicos - FCC	16
3) Lista de Questões - Bens Públicos - FCC	38



Olá pessoal, tudo bem?

Na aula de hoje vamos estudar os **bens públicos** e os assuntos a eles relacionados.

Aos estudos, aproveitem!

BENS PÚBLICOS

Conceito

Como em vários assuntos do direito administrativo, há divergência sobre o conceito de bens públicos. Inicialmente, a doutrina considerava como bem público os bens das pessoas jurídicas de direito público e os bens das pessoas jurídicas de direito privado que estivessem afetados à prestação de determinado serviço público.

Contudo, o novo Código Civil abordou o assunto de forma diferente, dispondo, em seu art. 98, que “*São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; **todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem***”.

Portanto, somente os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público (pessoas políticas, autarquias e fundações autárquicas) são bens públicos, independentemente da atividade desempenhada ou da destinação desses bens.

Já os bens das entidades administrativas de direito privado (empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado) são bens privados ou particulares.

Porém, para as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública que prestem serviços públicos, há a possibilidade de seus bens possuírem algumas características dos bens públicos. Nesses casos, os bens diretamente relacionados com a prestação de serviços públicos podem possuir características próprias do regime jurídico dos bens públicos. Vale dizer, eles não serão bens públicos, mas terão características próprias desses bens.

Podemos apresentar a seguinte síntese¹:

- a) **somente** são bens públicos, integralmente sujeitos ao regime jurídico de direito dos bens públicos, qualquer que seja a sua utilização, os bens pertencentes às **pessoas jurídicas de direito público**;
- b) os bens das pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública não são bens públicos, mas podem estar sujeitos a regras próprias do regime jurídico dos bens públicos, quando estiverem sendo utilizados na prestação de um serviço público.

¹ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 929.



Por fim, em decorrência da continuidade do serviço público, os bens diretamente relacionados com a prestação de serviços públicos em **empresas privadas** também possuirão características próprias do regime dos bens públicos, como a **impenhorabilidade**.

Classificação

A classificação dos bens públicos é importante, sobretudo, em decorrência do tratamento jurídico diferenciado que é dispensado para cada espécie. Nesse contexto, é comum classificar os bens públicos sobre três parâmetros: (a) quanto à titularidade; (b) quanto à destinação; e (c) quanto à disponibilidade.

Titularidade

A titularidade diz respeito à pessoa que é proprietária dos bens, que podem ser federais, distritais, estaduais ou municipais, conforme pertençam, respectivamente, à União, ao Distrito Federal, aos estados ou aos municípios ou às entidades administrativas de direito público que integram a administração indireta desses entes políticos.

Destinação

Essa é, sem dúvidas, a classificação mais importante. Atualmente, ela está positivada no art. 99 do Código Civil, que estabelece que os bens públicos podem ser (a) de uso comum do povo; (b) de uso especial; (c) dominicais.

Os **bens de uso comum do povo**, também chamados de bens de domínio público, são aqueles que podem ser utilizados por todas as pessoas em igualdade de condições, independentemente de autorização individualizada concedida pelo Poder Público. São exemplos os rios, mares, estradas, ruas e praças.

Em regra, a utilização dos bens públicos é livre e gratuita, todavia é possível que o poder público venha a cobrar taxas em determinadas situações, a exemplo da cobrança de estacionamento rotativo. Vale reforçar, a utilização de bens públicos de uso comum pode ser **gratuita ou retribuída**, conforme a entidade a que pertencer o bem estabelecer legalmente. Ademais, a utilização desses bens pode se submeter ao poder de polícia, com o objetivo de preservar o patrimônio público e proteger os usuários.

Os **bens de uso especial**, por sua vez, são aqueles utilizados na prestação serviços pela Administração ou para a realização dos serviços administrativos. São exemplos: o edifício sede de uma repartição pública; uma escola municipal; os hospitais públicos; o material de consumo de escritório de órgãos públicos; etc.

A doutrina menciona que existem os **bens de uso especial direto**, que são aqueles que compõem o aparato estatal, a exemplo das escolas públicas e dos veículos oficiais.

Por outro lado, os **bens de uso especial indireto** são aqueles que o poder público não utiliza diretamente, mas os conserva com o objetivo de garantir um bem jurídico de interesse da coletividade. São exemplos de bens de uso especial indireto as terras destinadas aos índios e as terras públicas utilizadas na proteção do meio ambiente.



Por fim, os **bens dominicais** são os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Em síntese, os bens dominicais são aqueles que não possuem uma finalidade pública específica. É o que ocorre, por exemplo, com um bem móvel apreendido, mas que não possui nenhuma finalidade definida. Com efeito, todos os bens que não se enquadram no grupo de bens de uso comum ou nos bens de uso especial, serão considerados como bens dominicais.

Além disso, os bens dominicais podem ser utilizados para que o Estado obtenha renda, como ocorre nos leilões.

Interessante notar que os **bens de uso comum** e de **uso especial** são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos, uma vez que possuem uma finalidade pública específica. Dessa forma, esses tipos de bens são considerados bens **afetados**. Por outro lado, os **bens dominicais** não possuem finalidade pública específica e, por esse motivo, podem ser alienados, sendo considerados bens públicos **desafetados**.

Finalmente, vamos transcrever o conteúdo dos artigos 99 até 103 do Código Civil, tendo em vista a importância desses dispositivos para nossa matéria:

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei.

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.

Disponibilidade

Quanto à disponibilidade, os bens públicos classificam-se em:

- a) bens indisponíveis por natureza;



- b) bens patrimoniais indisponíveis; e
- c) bens patrimoniais disponíveis.

Os **bens indisponíveis por natureza** são aqueles que, em decorrência da natureza não patrimonial, não podem ser alienados nem onerados pela Administração Pública. Os bens de uso comum, em regra, são bens indisponíveis por natureza, a exemplo dos mares, rios e estradas.

Os **bens patrimoniais indisponíveis**, por outro lado, são aqueles que possuem valor patrimonial, mas não podem ser alienados, uma vez que possuem uma finalidade pública específica. São bens indisponíveis os bens de uso especial e os bens de uso comum do povo que possam ser objeto de avaliação patrimonial. Exemplos: escolas públicas, hospitais públicos, prédios utilizados como sede para os órgãos públicos ou autarquias, etc.

Por fim, os **bens patrimoniais disponíveis** são aqueles que podem ser objeto de avaliação patrimonial e de alienação, na forma prevista em lei, uma vez que não estão afetados a uma finalidade pública específica. Os bens dominicais correspondem aos bens patrimoniais disponíveis.

Características – o regime jurídico dos bens públicos

As principais características dos bens públicos são:

- a) inalienabilidade;
- b) impenhorabilidade;
- c) imprescritibilidade;
- d) não onerabilidade.

Juntas, essas características formam o denominado **regime jurídico dos bens públicos**. Assim, os bens públicos possuem todas essas características, estejam ou não afetados a uma destinação específica. Por outro lado, os bens das pessoas jurídicas de direito privado, em que pese não sejam bens públicos, podem gozar de algumas dessas prerrogativas quando estiverem diretamente vinculados à prestação de serviços públicos à população.

Inalienabilidade

A **inalienabilidade** é um termo que, aos poucos, está entrando em desuso. Isso porque a inalienabilidade não é uma regra absoluta, uma vez que os bens públicos podem ser alienados, desde que sejam obedecidas as regras legais para isso. Portanto, modernamente, o mais adequado seria utilizar a expressão “**alienabilidade condicionada**”. De qualquer forma, se a questão mencionar inalienabilidade ou alienabilidade condicionada, as duas situações estarão corretas.

De acordo com o Código Civil, os “bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são **inalienáveis**, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar” (art. 100). Por outro lado, o Código estabelece que “os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei”.



Dessa forma, somente os bens dominicais podem ser alienadas, desde que obedeçam às exigências da Lei 14.133/2021, que determina que um bem, para ser alienado, depende de existência de interesse público devidamente justificado, de prévia avaliação, licitação e, no caso de bem imóvel, autorização legislativa.

Impenhorabilidade

Quando um particular move uma ação judicial contra um terceiro para exigir a quitação de uma dívida, a justiça poderá decretar a penhora dos bens, com o objetivo de garantir o pagamento da dívida.

Os bens públicos, entretanto, não podem ser objeto de penhora para garantia de execução de ação contra a fazenda pública. Dessa forma, os bens públicos **são impenhoráveis**, sendo que o pagamento de dívidas da fazenda pública deverá ocorrer pelo regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Imprescritibilidade

Independentemente da natureza, os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, eles não podem ser adquiridos mediante usucapião.

A usucapião, ou prescrição aquisitiva, é aquela que decorre da ocupação mansa e pacífica do bem durante determinado período de tempo, na forma prevista na legislação civil. De acordo com o Código Civil, “aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé” (art. 1.238). Essa regra, no entanto, não se aplica contra os bens públicos, inclusive os dominicais.

O próprio Código Civil estabelece que “os bens públicos não estão sujeitos a usucapião” (art. 102).

Também nesse sentido, o STF já se pronunciou, por meio da Súmula 340, que “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”

Com efeito, a Constituição Federal possui regra expressa sobre a impossibilidade de aquisição de **bens imóveis** públicos localizados em zona urbana (CF, art. 183, §3º) ou em área rural (CF, art. 192, parágrafo único). Em que pese esses dispositivos só abordem os bens imóveis, a imprescritibilidade também abrange os bens **públicos móveis**, por força do art. 102 do CC.

Não onerabilidade

Onerar significa utilizar um bem público como garantia do pagamento de um credor em caso de inadimplência da obrigação. As espécies de direitos reais de garantia previstas no Código Civil (art. 1.225) sobre coisa alheia são o penhor, a anticrese e a hipoteca.



Assim, uma vez que os bens públicos são não oneráveis, eles não podem ser objeto de direito real de garantia dos débitos contraídos por um ente público.

Afetação e desafetação

A afetação e a desafetação são institutos importantes quando se verifica a possibilidade de alienar ou não um bem público. Um bem desafetado é aquele que não possui uma destinação pública específica, enquanto um bem afetado é aquele destinado a uma finalidade pública específica.

Os bens dominicais são desafetados, enquanto os bens de uso especial e de uso comum do povo são bens afetados. Por exemplo, se uma praça é utilizada pela população, ela possui finalidade pública; se um edifício é utilizado para abrigar uma repartição pública, ela também possuirá finalidade pública.

Contudo, os bens podem “migrar” de um estado a outro, ou seja, um bem público sem finalidade pode passar a ter finalidade pública. Nesse caso, diz-se que ocorreu a afetação do bem. Por outro lado, um bem com finalidade pública pode deixar de tê-la, ocorrendo, assim, a sua desafetação.

Por exemplo, um veículo oficial pode ser declarado inservível e, com isso, ele será desafetado. Nesse caso, um bem de uso especial passará a ser um bem dominical.

Ocupação

A expressão “ocupação” pode ter vários significados. Em um primeiro momento, podemos adotar a expressão no sentido de **ocupação temporária**, que é instrumento de direito público utilizado pelo Estado para intervir na propriedade privada, utilizando **transitoriamente de imóveis privados**, como meio de apoio à execução de obras e serviços públicos.

Outro significado, o adotado por nós quanto ao conteúdo de bens, refere-se aos meios que o particular pode vir a ocupar um imóvel público.

Essa **ocupação** pode ocorrer de forma **regular** ou **irregular**. Exemplos de ocupação regular de um imóvel público decorrem de permissão, concessão, aforamento ou outros meios em que o particular pode se utilizar de um bem público, ocupando-o.

Por outro lado, a ocupação pode vir a ocorrer de forma **irregular**. Cita-se, por exemplo, o particular que invade terreno público e ali se mantém por vários anos.

No entanto, é importante reforçar que, em virtude da imprescritibilidade dos bens públicos, o particular que ocupar o bem público não poderá pleitear a aquisição do bem mediante usucapião, uma vez que tal instituto não se aplica aos bens públicos.

Ademais, consoante entendimento do STJ, no caso de “ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias” (STJ, REsp 1.310.458/DF). Dessa forma, em regra, o particular que se utilizar de bem público não tem



qualquer direito à indenização, nem mesmo pelas benfeitorias realizadas, salvo situações excepcionais analisadas no caso concreto.²

Aforamento ou enfiteuse

A **enfiteuse** ou **aforamento** é meio de utilização de bens públicos pelos particulares, na qual a propriedade pertence ao Poder Público, mas o domínio útil pertence ao particular.

Segundo Carvalho Filho, a “enfiteuse é o instituto pelo qual o Estado permite ao particular o uso privativo de bem público a título de domínio útil, mediante a obrigação de pagar ao proprietário uma pensão ou foro anual, certo e invariável”.

Há, nesse caso, o **enfiteuta**, que é titular do domínio útil, ou seja, a pessoa que faz o uso do bem; e de outro o **senhorio de direito**, que no caso é o Poder Público.

Exemplo de enfiteuse ou aforamento ocorre em relação à utilização dos terrenos de marinha. Em que pese pertençam à União, muitas vezes os terrenos de marinha são utilizados por particulares, que pagam à União anualmente um valor a título de **foro anual**.

Anota-se, ademais, que a enfiteuse, por representar **direito real sobre a propriedade**, é transmissível a terceiros. Seria o caso, por exemplo, de um enfiteuta de terreno de marinha desejar “vender” o domínio útil do bem. Nesse caso, no entanto, o senhorio de direito teria de renunciar o direito de preferência em reaver o imóvel. Ocorrendo a renúncia por parte do senhorio de direito, o enfiteuta terá que pagar, pela transmissão do domínio útil, um valor denominado **laudêmio**.

Em resumo, pela utilização do bem, o enfiteuta paga anualmente o foro anual; além disso, se desejar transferir o domínio útil do bem (e ocorrendo a renúncia de preferência por parte do senhorio de direito), terá o enfiteuta que recolher um valor a título de laudêmio.

Vimos acima que a enfiteuse é forma de direito real de uso. Contudo, a doutrina ressalta que tal instituto encontra-se em extinção. Primeiro porque o novo Código Civil não trouxe previsão da enfiteuse como meio de direito real de uso, e, além disso, proibiu a constituição de novas enfiteuses, ressaltando, porém, a eficácia daquelas já instituídas.

Além disso, as leis 13.240/2015 e 13.465/2017 instituíram a autorização para “a remição do foro e a consolidação do domínio pleno com o foreiro mediante o pagamento do valor correspondente ao domínio direto do terreno”. Dessa forma, os enfiteutas podem, atendidos os pressupostos legais, adquirir o domínio pleno dos terrenos sujeitos ao aforamento, extinguindo, assim, a enfiteuse.

² Vide AgInt no REsp 1.513.313, julgado em 23/10/2013.



Loteamento e zoneamento

O art. 2º, §1º, da Lei 6.766/1979 define o loteamento como “a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes”.

A gleba é uma parte de um terreno. Assim, o loteamento é a subdivisão dessa parte da terra em lotes, que serão utilizados para construção de casas. Com efeito, o loteamento conterà espaço para abertura, modificação ou ampliação das vias de acesso.

O zoneamento, por outro lado, é o instrumento destinado a regular o uso e a ocupação do solo para cada uma das zonas em que se subdivide um município. Muitas vezes, os planos diretores municipais estabelecem o zoneamento da cidade, disciplinando as zonas de preservação ambiental, zonas de ocupação preferencial, zonas controladas, zonas de ocupação limitadas, zonas de ocupação restrita, etc.

Com isso, para cada tipo de zona são estabelecidas regras específicas, como o tipo de imóvel, quantidade de andares de empreendimentos, regras para construção de indústrias entre outros.

Em resumo, o zoneamento é uma forma de organizar os municípios, reservando características próprias para cada tipo de zona.

Polícia edilícia

A doutrina não costuma aprofundar o tema sobre a polícia edilícia. Dessa forma, para fins de prova, resta-nos fazer uma análise mais conceitual.

O **poder de polícia** é a prerrogativa que o poder público tem de condicionar e restringir o gozo de interesses individuais em prol da coletividade. Nesse contexto, a polícia edilícia é um ramo do poder de polícia, direcionado especificamente ao controle das edificações.

Exatamente por isso a **polícia edilícia** também é denominada de “polícia das construções”. Nessa linha, Hely Lopes Meirelles defende que a polícia das construções se efetiva “pelo controle técnico-funcional da edificação particular, tendo em vistas as exigências de segurança, higiene e funcionalidade da obra segundo a sua destinação e o ordenamento urbanístico da cidade, expresso nas normas de zoneamento, uso e ocupação do solo urbano”.

Tal atividade se expressa por vários modos, seja na elaboração de normas de edificação, como o plano diretor municipal (no âmbito legislativo), seja pelo controle das construções, através da emissão de alvarás de construção, ou ainda pela fiscalização do cumprimento das normas de edificação.



Espécies de bens públicos

Tendo em vista que os concursos públicos não exigem o estudo das espécies de bens públicos de forma aprofundada, vamos apenas apresentar a parte conceitual de cada um, utilizando, para tanto, os ensinamentos dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo³.

Terras devolutas

As terras devolutas são todas aquelas que, pertencentes ao domínio público de quaisquer das entidades estatais, não se acham utilizadas pelo poder público, nem são destinadas a fins administrativos específicos. Assim, podemos perceber que as terras devolutas são bens dominicais, pois não possuem finalidade específica.

A Constituição Federal determina que as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, pertencem à União (CF, art. 20, II). Já as demais terras devolutas pertencem aos **estados-membros** (CF, 26, IV).

Terrenos de marinha

O Decreto Lei 9.760/1946 dispõe que são terrenos de marinha aqueles que se situem em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha da preamar média de 1831. Em termos mais simples, são terrenos de marinha as terras costeiras que estejam dentro desse limite de 33 metros.

As terras de marinha pertencem à União, nos termos do art. 20, VII, da Constituição Federal, por imperativos de defesa e de segurança nacional.

Terrenos acrescidos

Os terrenos acrescidos são aqueles que se formaram, de forma natural ou artificial, para o lado do mar ou de rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha. Uma vez que os terrenos de acrescidos são agregados aos terrenos de marinha, eles também pertencem à União.

Terras ocupadas pelos índios

São os bens que se destinam exclusivamente aos índios, que podem usufruir do espaço, da riqueza do solo e dos rios e lagos neles existentes. De acordo com o art. 231, I, da Constituição da República, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

³ Alexandrino e Paulo, 2011.



Essas terras também pertencem à União, conforme dispõe o art. 20, XI, e são classificadas como bens de uso especial (indireto), pois possuem finalidade pública específica.

Plataforma continental

A plataforma continental é a extensão da área continental sobre o oceano, em uma extensão de até 200 milhas. Elas também pertencem à União.

Ilhas

As ilhas podem ser marítimas, fluviais e lacustres, conforme estejam no mar, nos rios e nos lagos, respectivamente.

As ilhas marítimas, em regra, pertencem à União, com exceção das que contenham sede de municípios e de áreas que estejam sob domínio dos estados-membros, conforme previsto nos artigos 20, IV, e 26, II, da CF⁴.

Já as ilhas fluviais e lacustres pertencem **aos estados**, com exceção daquelas que estejam localizadas nas zonas limítrofes com outros países, ou nos rios que banham mais de um estado, que, nestes casos, pertencerão à União.

Em regra, as ilhas são bens dominicais, mas poderão enquadrar-se no conceito de bens de uso comum, se tiverem destinação específica.

Faixa de fronteiras

A faixa de fronteiras corresponde à área de até 150 Km de largura, ao longo das fronteiras terrestres, sendo considerada fundamental para defesa do território nacional (Cf, art. 20, §2º).

Águas públicas

As águas públicas são que compõem os mares, os rios e os lagos de domínio público. Elas podem ser de uso comum ou dominicais.

Segundo Alexandrino e Paulo, são consideradas de uso comum: os mares territoriais; as correntes, canais e lagos navegáveis ou flutuáveis; as correntes de que se façam essas águas; as fontes e reservatórios públicos; as nascentes que, por si sós, constituem a nascente do rio; os braços das correntes públicas quando influam na navegabilidade e na fluviabilidade.

Todas as demais águas públicas são consideradas águas dominicais.

⁴ Art. 20. São bens da União: [...] IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, exceto aquelas que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: [...] II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, exceto aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;



As águas públicas pertencem aos estados-membros, exceto quando estiverem em terrenos da União, se banharem mais de um estado, se fizerem limites com outros países ou se estenderem a território estrangeiro ou dele provierem, casos em que pertenceram à União (CF, art. 20, III).

Uso privativo de bens públicos por particulares por meio de autorização, permissão e concessão

Independentemente do tipo de bem público – uso comum do povo, uso especial, ou dominical – é possível que a Administração outorgue o uso privativo desse bem aos particulares. Tal outorga deverá ocorrer por meio de instrumento formal, sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade do poder público.

Os principais instrumentos de outorga da utilização privativa de bens públicos são a **autorização de uso de bem público**, a **permissão de uso de bem público**, a **concessão de uso de bem público** e a **concessão de direito real de bem público**.

Desde já, é importante destacar que os três primeiros instrumentos outorgam o direito pessoal do uso do bem, ao passo que o último concede um direito real, ou seja, um direito relacionado diretamente ao bem. Dessa forma, a concessão de direito real de bem público permite que o particular realize a transferência do direito por ato *inter vivos*, coisa que não é permitida nos outros três instrumentos.

A **autorização de uso de bem público** é o ato administrativo discricionário, precário e, em regra, sem prazo de duração. Dessa forma, a autorização poderá ser revogada a qualquer tempo, independentemente de indenização. Eventualmente, se for fixado prazo, poderá subsistir a necessidade de indenização, mas isso só ocorrerá em situações excepcionais.

A característica marcante do instrumento da autorização de uso é o predomínio do interesse do particular, ou seja, o particular é o maior interessado na autorização e, por conseguinte, ele terá a faculdade de escolher se utiliza ou não o bem público.

Exemplo de autorização de uso, da lavra de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, é o fechamento de uma rua para a realização de uma festa particular ou para a organização da festa junina de uma comunidade.

A **permissão de uso de bem público**, por sua vez, também é ato administrativo precário, discricionário e sem prazo de duração. Todavia, em que pese exista divergência doutrinária, a permissão exige prévia licitação, nos termos do art. 31, da Lei 9.074/1995, vejamos:

*Art. 31. Nas licitações para concessão e **permissão de serviços públicos ou uso de bem público**, os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo podem participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços.*

A discussão sobre o tema é que a permissão de uso de bem público é mero ato administrativo e, por conseguinte, não deveria ser precedida de prévia licitação. Contudo, é o que consta na legislação e, portanto, podemos considerar a permissão de uso como uma exceção, ou seja, a situação em que a licitação terá como consequência um ato administrativo no lugar de um contrato administrativo.



Um exemplo de permissão de uso é a permissão para instalação de uma banca de jornal em uma praça pública.

Nesse contexto, Alexandrino e Paulo apresentam o seguinte resumo com os elementos distintivos entre a permissão e a autorização de uso:

- a) na permissão, é mais relevante o interesse público; enquanto na autorização ele é apenas indireto, mediato e secundário;
- b) em decorrência desse fato, na permissão de uso do bem, o particular é obrigado a dar destinação ao bem permitido; por outro lado, na autorização de uso a destinação é facultativa, a critério do particular; e
- c) a permissão deve, em regra, ser precedida de licitação; a autorização nunca é precedida de licitação.

A **concessão de uso de bem público**, por outro lado, é um contrato administrativo. Por conseguinte, a concessão de uso deve ser precedida de licitação pública – salvo nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade – não é precária e possui prazo determinado. Por conseguinte, só será possível rescindir o contrato nas hipóteses previstas em lei.

Assim, a principal diferença entre a concessão de uso e a autorização e permissão de uso é que estas últimas são atos administrativos, ao passo que aquela é um contrato administrativo. O quadro abaixo apresenta um resumo desses instrumentos⁵:

Autorização	Permissão	Concessão
Ato administrativo	Ato administrativo	Contrato administrativo
Não há licitação	Licitação prévia	Licitação prévia
Uso facultativo do bem pelo particular	Utilização obrigatória do bem pelo particular, conforme a finalidade permitida	Utilização obrigatória do bem pelo particular, conforme a finalidade concedida
Interesse predominante do particular	Equiponderância entre o interesse público e do particular	Interesse público e do particular podem ser equivalentes, ou haver predomínio de um ou de outro
Há precariedade	Há precariedade	Não há precariedade
Sem prazo (regra)	Sem prazo (regra)	Prazo determinado
Remunerada ou não	Remunerada ou não	Remunerada ou não
Revogação a qualquer tempo sem indenização, salvo se outorgada com prazo ou condicionada	Revogação a qualquer tempo sem indenização, salvo se outorgada com prazo ou condicionada	Rescisão nas hipóteses previstas em lei. Cabe indenização, se a causa não for imputável ao concessionário.

Por fim, a **concessão de direito real de uso**, conforme já discutimos acima, abrange o próprio direito de natureza real – e não meramente pessoal. Por conseguinte, o particular poderá transmitir esse direito por

⁵ Adaptado de Alexandrino e Paulo, 2011, p; 944.



meio de sucessão ou até mesmo por ato *inter vivos*, ou seja, o próprio particular transfere o direito a terceiro.

Com efeito, a concessão de direito real de uso pode ter prazo certo ou até mesmo indeterminado. No entanto, a concessão é resolúvel, ou seja, admite a extinção do direito quando ocorrer determinadas situações previstas em lei ou no contrato.

Vale mencionar que o art. 7º do Decreto Lei 271/1967 dispõe que *“É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas”*.

Por fim, o mesmo DL estabelece um caso de resolução (extinção) do contrato de concessão, que ocorrerá quando o concessionário der ao imóvel, destinação diversa da estabelecida no contrato.



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC – DPE-RS/2017) Em razão da crise financeira derivada, dentre outros fatores, da sensível queda de arrecadação, determinado município colocou em execução programa de alienação de imóveis que não estavam efetivamente destinados a finalidades públicas. Em se tratando de bens dominicais e estando devidamente justificada a medida,

a) inexistente vedação legal à alienação, observada a necessidade de lei autorizativa para as vendas, bem como prévia avaliação, vedada a destinação da receita obtida com os negócios jurídicos para custeio de despesas correntes.

b) é viável o programa, mediante previsão legal autorizando a alienação onerosa dos bens, desde que o seja pelo valor de mercado e que a receita da venda se destine a investimentos ou, excepcionalmente, a despesas de pessoal no caso de já configurada mora do ente.

c) admite-se a alienação dos bens exclusivamente para outros entes públicos, em razão da impenhorabilidade, imprescritibilidade e inalienabilidade que grava o patrimônio público imobiliário, o que ficaria preservado na titularidade de outra pessoa jurídica de direito público.

d) não guarda fundamento legal a medida proposta, tendo em vista que não é permitido o emprego da receita de alienação de imóveis em despesas correntes ou previdenciárias, o que desconstrói a motivação do ato pretendido.

e) estabelece-se escala de preferências para emprego da receita de capital oriunda da venda dos imóveis, sendo prioridade o pagamento da folha de pessoal, ativos e inativos, bem como a aplicação em novos investimentos.

Comentário:

Os bens dominicais são os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. São aqueles que não possuem uma finalidade pública específica. Por esse motivo, **podem ser alienados**, sendo considerados bens públicos desafetados. Devem obedecer às exigências da Lei de Licitações, que determina que um bem, para ser alienado, depende de existência de interesse público devidamente justificado, de prévia avaliação, licitação e, no caso de bem imóvel, autorização legislativa.

Gabarito: alternativa A.



2. (FCC – Prefeitura de Campinas-SP/2016) Caio estabeleceu-se, com *animus domini*, em praça pública abandonada pelo Município. Decorridos mais de 20 anos, sem oposição das pessoas que frequentavam o local, requereu fosse declarada usucapida a área. Tal praça constitui bem

- a) de uso comum do povo, suscetível de usucapião, em caso de abandono pelo poder público.
- b) de uso especial, insuscetível de usucapião, assim como os de uso comum do povo e os dominicais.
- c) dominical, suscetível de usucapião, ainda que conserve tal qualificação.
- d) de uso comum do povo, insuscetível de usucapião, diferentemente dos bens de uso especial e dos dominicais.
- e) de uso comum do povo, insuscetível de usucapião, assim como os de uso especial e os dominicais.

Comentário:

As praças são consideradas bens de uso comum do povo. Isso porque são bens públicos que podem ser utilizados por todas as pessoas em igualdade de condições, independentemente de autorização individualizada concedida pelo Poder Público. Esses bens não podem ser usucapidos, pois, independentemente de sua natureza, nenhum bem público pode ser adquirido via usucapião. Esta é a característica da “imprescritibilidade”.

Gabarito: alternativa E.

3. (FCC – TRT-15ª Região (SP)/2015) Um Município encaminhou à Câmara de Vereadores proposta de Lei para autorizar a alienação onerosa de um terreno que anteriormente estava destinado para a construção de um teatro e uma oficina de artes, mas que ficaria desafetado com a edição da lei. Diante desse cenário, uma empresa credora do Município, ajuizou uma medida cautelar para impedir a venda do imóvel, a fim de que fosse possível a adoção das providências processuais cabíveis para penhora do imóvel. A medida cautelar ainda não tinha sido julgada, mas o Judiciário acatou o pedido liminar, determinando a suspensão da publicação do edital de concorrência. A decisão

- a) encontra fundamento no ordenamento jurídico, tendo em vista que os credores do Estado possuem direito de preferência para quitar seus débitos, antes que seja alienado patrimônio para fazer frente a investimentos.
- b) deve ser reformada, tendo em vista que o terreno pertencente ao Município é dotado de imprescritibilidade e inalienabilidade, justamente para garantir que o patrimônio público não seja empregado para custeio ou investimentos.
- c) deve ser reformada, em razão da impenhorabilidade que grava os bens públicos, independentemente da afetação direta, tendo em vista que o patrimônio público é indisponível e se presta ao atendimento do interesse público, ainda que indiretamente, por meio do produto apurado com a venda do imóvel.
- d) pode ser reformada, desde que o Município garanta o crédito da empresa autora da medida cautelar, tendo em vista que quando ocorre a desafetação do bem público, fica alterado o regime jurídico que o protege, passando para o regime privado.
- e) deve ser mantida, tendo em vista que a afetação dada ao bem público não poderia ser alterada, porque destinada ao uso comum do povo, tampouco poderia ser alienada onerosamente a terceiros.



Comentário:

Os bens públicos não podem ser objeto de penhora para garantia de execução de ação contra a fazenda pública. Dessa forma, os bens públicos são impenhoráveis, sendo que o pagamento de dívidas da fazenda pública deverá ocorrer pelo regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF/88.

Gabarito: alternativa C.

4. (FCC – TRT-15ª Região (SP)/2015) O regime jurídico de direito público que protege os bens públicos imóveis identifica-se, dentre outras características, pela imprescritibilidade, que

- a) garante os bens de uso comum e os bens de uso especial, mas é excepcionado dos bens dominicais, pois estes são considerados os bens privados da Administração pública e, portanto, não podem se eximir de se submeter ao regime jurídico comum, como expressão do princípio da isonomia.
- b) impede que os particulares adquiram a propriedade dos bens públicos por usucapião, independentemente do tempo de permanência no imóvel e da boa-fé da ocupação, mas não se aplica a eventuais ocupantes que possuam natureza jurídica de direito público, pelo princípio da reciprocidade.
- c) impede a aquisição de bens públicos, independentemente de sua classificação, por usucapião, o que se aplica a particulares e pessoas jurídicas de direito público e privado, mas também se presta à proteção do patrimônio em face de qualquer instituto que venha a representar a subtração dos poderes inerentes à propriedade pública.
- d) determina que o poder público pode promover ações para ressarcimento de danos e responsabilização dos envolvidos indefinidamente, com base no ordenamento jurídico vigente, no caso de ocupações multifamiliares irregulares, que gerem ou tenham gerado efeito favelizador da área.
- e) aplica-se reciprocamente à Administração pública e aos administrados, na medida em que aquela também não pode regularizar suas ocupações por meio de usucapião de bens imóveis pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

Comentário:

A usucapião, ou prescrição aquisitiva, é aquela que decorre da ocupação mansa e pacífica do bem durante determinado período de tempo, na forma prevista na legislação civil. Após determinado tempo, o particular adquire a propriedade do bem ocupado. Ocorre que, independentemente da natureza, os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, eles não podem ser adquiridos mediante usucapião. O Código Civil estabelece que “os bens públicos não estão sujeitos a usucapião” (art. 102). Ademais, o STF possui a Súmula 340, que diz que “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.

Gabarito: alternativa C.

5. (FCC – TRT-23ª REGIÃO (MT)/2015) O regime jurídico de direito público abrange a impenhorabilidade e a imprescritibilidade dos bens públicos, o que, em relação à Administração Direta e à Indireta, significa que



- a) a impenhorabilidade dos bens públicos não afasta a possibilidade de constrição de recursos públicos em moeda corrente para créditos de natureza alimentar, excepcionando o regime de execução por meio de precatórios.
- b) a imprescritibilidade incide sobre os bens públicos, para impedir a aquisição por usucapião, mas não se confunde com a imprescritibilidade do direito da Fazenda Pública propor ações de ressarcimento do erário por atos de improbidade administrativa.
- c) em razão das funções administrativas sempre visarem ao bem comum, as ações judiciais de particulares contra a Fazenda Pública são imprescritíveis.
- d) a impenhorabilidade dos bens públicos abrange o patrimônio das autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, excluído o das fundações, porque estão sujeitas a regime jurídico de direito privado.
- e) o direito da Fazenda Pública propor ações judiciais em face de pessoas jurídicas de direito público ou privado, bem como de pessoas físicas, é imprescritível, em observância ao princípio da indisponibilidade dos bens públicos.

Comentário:

Os bens públicos em geral são imprescritíveis, não podendo ser adquiridos mediante usucapião. Apesar de as palavras serem iguais, a imprescritibilidade aqui não se confunde com aquela que diz respeito à não incidência da prescrição quanto as ações de ressarcimento ao erário ajuizadas em face do cometimento de atos de improbidade, prevista no art. 37, §5º da CF/88, que diz que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”.

Gabarito: alternativa B.

6. (FCC – TCE-AM/2015) Maria Sylvia Zanella di Pietro, na obra Uso Privativo de Bem Público por Particular, assevera que “os bens públicos devem ser disponibilizados de tal forma que permitam proporcionar o máximo de benefícios à coletividade, podendo desdobrar-se em tantas modalidades de uso quantas forem compatíveis com a destinação e conservação do bem”. Esse entendimento dirige-se

- a) aos bens públicos da categoria de uso especial e aos dominicais, posto que os bens de uso comum do povo já tem destinação intrínseca à sua natureza, não admitindo diversificações, sob pena de ilegalidade.
- b) a todos os bens públicos, importando a compatibilidade dos usos possíveis com a vocação e utilização precípua de cada um dos bens, admitindo-se diversas modalidades de instrumentos jurídicos relacionados ao mesmo substrato material.
- c) aos bens de uso especial, posto que é essa categoria de bens que serve à coletividade, abrigando serviços ou utilidades públicas, diversamente dos bens dominicais, que se prestam ao atendimento de finalidades de interesses privados e dos bens de uso comum do povo, que são de uso difuso e irrestrito a todos.
- d) aos bens dominicais, que são os bens públicos sem destinação e, portanto, sujeitos ao regime jurídico de direito privado, admitindo usos distintos daqueles precipuamente destinados ao atendimento do interesse público.



e) aos bens públicos afetados formal ou informalmente a uma atividade de interesse público, não se admitindo a compatibilização com usos voltados a interesses de natureza privada, em razão da diversidade de regimes jurídicos.

Comentário:

Vamos aproveitar e relembrar o conceito de cada espécie de bem público:

- bens dominicais: são os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. São aqueles que não possuem uma finalidade pública específica. Por exclusão, todos os bens que não se enquadram no grupo de bens de uso comum ou nos bens de uso especial, serão considerados como bens dominicais;
- bens de uso especial: são aqueles utilizados na prestação serviços pela Administração ou para a realização dos serviços administrativos. São exemplos: o edifício sede de uma repartição pública; uma escola municipal;
- bens de uso comum do povo: são aqueles que podem ser utilizados por todas as pessoas em igualdade de condições, independentemente de autorização individualizada concedida pelo Poder Público. De acordo com o Código Civil, os *“bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação”*;

Independentemente da classificação, todos os bens públicos devem visar à satisfação dos interesses da coletividade.

Gabarito: alternativa B.

7. (FCC – TJ-AL/2015) No ano de 1963, o Supremo Tribunal Federal adotou, em sua Súmula, o seguinte enunciado, sob o nº 340: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião. Independentemente de eventual opinião doutrinária minoritária em sentido contrário, tal conclusão, atualmente,

- a) mostra-se superada, eis que a Constituição Federal prevê a não sujeição à usucapião dos bens públicos imóveis, mas o Código Civil admite tal sujeição em relação aos bens públicos dominicais móveis ou semoventes.
- b) mostra-se superada, eis que vigora novo Código Civil.
- c) resta compatível com o direito vigente, eis que a Constituição Federal prevê a não sujeição à usucapião dos bens públicos imóveis, e o Código Civil prevê a mesma não sujeição quanto aos bens públicos em geral, sem excepcionar os dominicais.
- d) mostra-se superada, eis que a Constituição Federal excepciona os bens dominicais da não sujeição à usucapião.
- e) resta compatível com o direito vigente, eis que a Constituição Federal prevê a não sujeição à usucapião dos bens públicos em geral, superando, nesse ponto, disposição do Código Civil em sentido contrário.

Comentário:



Os bens públicos são imprescritíveis, independentemente da natureza, ou seja, eles não podem ser adquiridos mediante usucapião. A Súmula apontada no enunciado guarda compatibilidade com o ordenamento jurídico atual sim, sendo que o Código Civil de 2002 estabelece que “os bens públicos não estão sujeitos a usucapião” (art. 102), não fazendo distinção quanto ao tipo de bem.

Gabarito: alternativa C.

8. (FCC – TRT 3ª Região (MG)/2015) Rogério ajuizou ação de usucapião contra o Município de Belo Horizonte sustentando ter residido por mais de 20 anos em imóvel de propriedade da municipalidade, o qual jamais foi franqueado ao público nem utilizado para prestação de serviço ou estabelecimento da Administração. Tal bem público é denominado

- a) de uso especial, não podendo ser objeto de usucapião, salvo se for desafetado por meio de lei, ganhando a qualidade de dominical.
- b) de uso especial, não podendo ser objeto de usucapião.
- c) dominical, podendo ser objeto de usucapião, observadas as exigências legais.
- d) de uso comum do povo, não podendo ser objeto de usucapião, salvo se for desafetado por meio de lei, ganhando a qualidade de dominical.
- e) dominical, não podendo ser objeto de usucapião.

Comentário:

O enunciado fala em bem que “jamais foi franqueado ao público nem utilizado para prestação de serviço ou estabelecimento da Administração”. Essa é uma característica dos bens públicos dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Assim como qualquer outro tipo de bem público, os bens dominicais não podem ser objeto de usucapião.

Gabarito: alternativa E.

9. (FCC – TJ-SC/2015) Pela perspectiva tão somente das definições constantes do direito positivo brasileiro, consideram-se “bens públicos” os pertencentes a

- a) um estado, mas não os pertencentes a um território.
- b) um município, mas não os pertencentes a uma autarquia.
- c) uma sociedade de economia mista, mas não os pertencentes ao distrito federal.
- d) uma fundação pública, mas não os pertencentes a uma autarquia.
- e) uma associação pública, mas não os pertencentes a uma empresa pública.

Comentário:

O Código Civil de 2002 disciplina conceitos relacionados aos bens públicos. Segundo os arts. 98 e 99:



Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

*III - os dominicais, **que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público**, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.*

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

Assim, em regra, os bens das pessoas jurídicas de direito público são considerados bens públicos, mas não os das pessoas jurídicas de direito privado, como uma empresa pública, na forma do art. 99, III.

Gabarito: alternativa E.

10. (FCC – TCE-CE/2015) Asdrúbal havia recebido permissão de uso de bem público para a instalação de banca de jornal em praça apazível do Bairro das Flores. Após 20 anos no mesmo local, o Município entendeu que a banca de Asdrúbal atrapalhava o trânsito, tendo em vista o crescimento do comércio no bairro. Para retirar a banca de Asdrúbal, o Município deve

- a) revogar a permissão de uso de bem público, concedendo a Asdrúbal direito à indenização.
- b) anular a permissão de uso de bem público, não tendo Asdrúbal direito à indenização.
- c) revogar a permissão de uso de bem público, não tendo Asdrúbal direito à indenização.
- d) anular a permissão de uso de bem público, concedendo a Asdrúbal direito à indenização.
- e) proceder à cassação da permissão de uso de bem público, realizando uma apuração de haveres para certificar-se de que Asdrúbal terá direito à indenização.

Comentário:

As bancas de jornais constituem exemplo clássico do uso privativo de bens públicos, efetivada via permissão de uso. A permissão de uso é ato administrativo precário, discricionário e sem prazo de duração. Tendo em vista seu caráter precário e discricionário, em regra, não há que se falar em pagamento de indenização.

Gabarito: alternativa C.

11. (FCC – TCE-CE/2015) O Município de Fortaleza decidiu instituir uma feira de produtos orgânicos e sustentáveis em um parque urbano de lazer localizado em região com grande fluxo de pessoas e de fácil acesso. Pretende, dessa forma, incentivar a prática da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Idealizou, assim, no espaço destinado a atividades culturais do parque, a instalação de boxes



de mesma dimensão. O Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar o fato de o projeto ter sido idealizado em um bem de uso comum do povo. Correta orientação jurídica é aquela que

- a) opina pela ilegalidade do projeto municipal, tendo em vista que o uso privativo de bens públicos está restrito às categorias de bens dominicais e bens de uso especial, sendo inviável, ainda que por meio de licitação, restringir o uso de um bem de uso comum do povo.
- b) se manifesta pela viabilidade do projeto, desde que o espaço destinado à essa finalidade seja compatível com a finalidade principal do bem de uso comum do povo, podendo a outorga de uso se dar por meio de permissão de uso precedida de licitação, diante da possibilidade de competição entre diversos interessados.
- c) opina pelo uso pretendido, desde que por meio de concessão de uso, em razão da finalidade da outorga, qual seja, preservação do meio ambiente, ser preponderante em relação ao bem de uso comum do povo.
- d) recomenda o prosseguimento do projeto, com a outorga, mediante dispensa de licitação, de contrato de permissão de uso com prazo indeterminado, que pode ser revogado a qualquer momento, garantido o livre acesso ao bem de uso comum do povo.
- e) veda o projeto apenas e tão somente em razão da finalidade do uso privativo permitir retorno financeiro aos utentes, característica que somente pode estar presente quando não se tratar de bem de uso comum do povo, pois é premissa legal a gratuidade da frequência a bens públicos dessa natureza.

Comentário:

Os bens de uso comum do povo, também chamados de bens de domínio público, são aqueles que podem ser utilizados por todas as pessoas em igualdade de condições, independentemente de autorização individualizada concedida pelo Poder Público. As praças públicas são exemplos clássicos de bens de uso comum do povo. Apesar de haver certa divergência doutrinária, podemos admitir que a permissão exige prévia licitação, conforme previsão do art. 31, da Lei 9.074/1995, que diz que “nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou uso de bem público, os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo podem participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços”. A divergência ocorre na medida em que a permissão de uso de bem público é mero ato administrativo e, por isso, não deveria ser precedida de prévia licitação. Contudo, a legislação traz essa previsão, motivo pelo qual podemos considerar a permissão de uso como uma exceção, ou seja, a situação em que a licitação terá como consequência um ato administrativo no lugar de um contrato administrativo.

Gabarito: alternativa B.

12. (FCC – SEFAZ-PI/2015) Os bens públicos classificados como dominicais

- a) são os materialmente utilizados pela Administração pública para a consecução de seus fins e realização de suas atividades.
- b) podem ser usados por todos do povo, em face de sua natureza ou por determinação legal.
- c) são inalienáveis, enquanto não desafetados da função pública que lhes foi normativamente conferida.
- d) são aqueles integrantes do domínio público do Estado e, portanto, inalienáveis.
- e) integram o domínio privado do Estado, ou seja, seu patrimônio disponível.

Comentário:



Os bens dominicais são bens que não têm qualquer destinação pública. Esses bens somente ostentam a qualidade de bem público pelo fato de pertencerem a uma determinada pessoa jurídica de direito público. Diferentemente do que ocorre com os bens de uso comum e com os de uso especial, eles podem ser alienados, respeitadas as condições previstas na Lei de Licitações (art. 17), ou seja, são bens que não estão indisponíveis, como as outras espécies de bens públicos.

Gabarito: alternativa E.

13. (FCC – TCM-GO/2015) Durante o curso de uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada por uma empresa particular em face de uma sociedade de economia mista, foi identificado um terreno localizado às margens de uma rodovia, pertencente à estatal e desocupado de pessoas, construções e coisas. A empresa credora requereu a penhora do bem para garantia do crédito, com intenção de levar o bem à hasta pública caso perdurasse a inadimplência da estatal. O requerimento

- a) pode ser deferido, porque se trata de bem de natureza privada e presume-se desafetado, porque desocupado, facultado à empresa estatal a comprovação de eventual afetação do bem à prestação de serviço público para pleitear a suposta impenhorabilidade.
- b) não pode ser penhorado, em razão do domínio pertencer à empresa estatal, mas pode ser adjudicado pelo credor, mantida eventual afetação à prestação de serviço público.
- c) não pode ser deferido, tendo em vista que os bens imóveis que compõem o patrimônio das empresas estatais são protegidos pelo regime jurídico de direito público, sendo, portanto, impenhoráveis.
- d) pode ser deferido apenas para fins de garantia do crédito, decidindo-se pela penhora e bloqueio do bem, vedada, no entanto, a alienação judicial do imóvel.
- e) não pode ser deferido porque todos os bens das estatais são tacitamente afetados à prestação de serviço público, cuja essencialidade impede a disposição judicial do imóvel.

Comentário:

Os bens públicos são impenhoráveis. Mas os bens pertencentes às empresas estatais – empresas públicas e sociedades de economia mista – não são bens públicos, mas sim privados, e, em regra, podem ser objeto de penhora. Diz-se em regra pois caso o bem esteja diretamente associado à prestação de um serviço público, diz-se que esses bens são afetados ao serviço público, de forma que não poderão ser penhorados.

Gabarito: alternativa A.

14. (FCC – TRF 4/2014) Um hospital da rede estadual precisa instalar lanchonetes em dois espaços para esse fim destinados na ala ambulatorial e no setor de exames laboratoriais. Não pretende a Administração firmar contrato administrativo, pois pretende garantir menor estabilidade à ocupação, de modo a facilitar eventual retomada dos espaços na hipótese das atividades não serem bem desempenhadas. Considerando que esses espaços são bens públicos e que a Administração pretende celebrar permissão de uso dos mesmos, cuja natureza é de ato administrativo unilateral,

- a) pode, invocando o princípio da eficiência, optar pela realização ou não de licitação, desde que a escolha recaia sobre a alternativa mais rentável para a Administração.



- b) deverá realizar prévia licitação sempre que houver potenciais interessados no objeto ofertado pela Administração, de modo a observar o princípio da competitividade e da igualdade.
- c) não é necessário realizar prévia licitação, pois o não estabelecimento de prazo para a exploração afasta a competitividade para a ocupação do local.
- d) não é necessário realizar prévia licitação, tendo em vista que a Lei de Licitações é expressa em exigir o certame apenas para a celebração de contratos administrativos.
- e) deverá realizar prévia licitação, obrigatoriamente na modalidade pregão, pois se trata de contratação de baixo vulto e reduzida complexidade.

Comentário:

A permissão de uso caracteriza uma situação excepcional, em que a licitação terá como consequência um ato administrativo no lugar de um contrato administrativo. Isso porque é um ato administrativo precário, discricionário e sem prazo de duração, e não um contrato. Dessa forma, apesar de existir certa discussão doutrinária sobre o tema, temos que essa posição é aceita e vem sendo cobrada pelas bancas de concurso, como foi o caso da presente questão.

Gabarito: alternativa B.

15. (FCC – TRT-18ª Região (GO)/2014) No tocante ao regime legal dos bens das entidades pertencentes à Administração pública, é correto afirmar:

- a) Os bens pertencentes a autarquia são impenhoráveis, mesmo para satisfação de obrigações decorrentes de contrato de trabalho regido pela Consolidação da Legislação Trabalhista.
- b) Os bens pertencentes às entidades da Administração indireta são bens privados e, portanto, passíveis de penhora.
- c) A imprescritibilidade é característica que se aplica tão somente aos bens públicos de uso comum e especial, não atingindo os bens dominicais.
- d) Em face da não aplicação do art. 730 do Código de Processo Civil às lides trabalhistas, os bens públicos podem ser penhorados para satisfação de débitos reconhecidos pela Justiça Laboral.
- e) A regra da imprescritibilidade dos bens públicos, por ter origem legal, não se aplica ao instituto da usucapião especial urbana, de status constitucional.

Comentário:

As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, e seus bens são, portanto, bens públicos. Sabemos que os bens públicos são imprescritíveis, independentemente de sua natureza, e são impenhoráveis, não podendo ser objeto de penhora para garantia de execução de ação contra a fazenda pública, nem mesmo ações trabalhistas.

Gabarito: alternativa A.

16. (FCC – TCE-PI/2014) Determinado ente federativo é titular do domínio de dois prédios públicos localizados em uma região que se tornou extremamente valorizada em razão de alteração do zoneamento.



Nesses prédios públicos estão instaladas duas sedes de secretarias de estado, uma delegacia de polícia e uma unidade do Detran que presta atendimento ao público. Considerando que o ente federativo vem implementando política pública de revitalização da área central, onde, inclusive, o custo de aquisição e manutenção dos imóveis é menor, pretende alienar onerosamente os bens. Tal pretensão

- a) encontra vedação no ordenamento jurídico, na medida em que bens de uso comum do povo são inalienáveis, conduta que, inclusive, traria prejuízos aos serviços públicos lá desenvolvidos.
- b) deverá seguir o procedimento previsto na legislação para tanto, além de a Administração pública providenciar a prévia transferência das atividades desempenhadas nos imóveis, que uma vez desafetados, passarão a ser bens dominicais.
- c) encontra vedação no ordenamento jurídico, na medida em que os bens públicos não podem ser alienados onerosamente, salvo diretamente para outros entes públicos, como forma de preservação do patrimônio público e atendimento ao princípio da supremacia do interesse público.
- d) não encontra vedação no ordenamento jurídico caso a Administração pública demonstre que o interesse público que pretende atender com a venda é mais relevante que os serviços desenvolvidos nos imóveis, aplicando-se o princípio da supremacia do interesse público.
- e) poderá ser promovida pela Administração pública de forma direta, ou seja, sem observância do procedimento de licitação, caso o adquirente se comprometa a manter a ocupação existente, celebrando com os órgãos e entes públicos contratos de locação individual.

Comentário:

No caso do enunciado, temos bens que são utilizados na prestação serviços pela Administração ou para a realização dos serviços administrativos, considerados, portanto, bens de uso especial. De acordo com o Código Civil, os “bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, **enquanto conservarem a sua qualificação**, na forma que a lei determinar” (art. 100). Esses tipos de bens são considerados bens afetados, e, por isso, não podem ser vendidos. Mas pode haver a “desafetação” desses bens, situação em que ele deixará de possuir uma destinação pública e, conseqüentemente, poderá ser alienado, desde que observados os preceitos legais trazidos pela Lei de Licitações (avaliação prévia, licitação, interesse público).

Gabarito: alternativa B.

17. (FCC – TCE-PI/2014) Estabelece o regime jurídico aplicável aos bens públicos:

- a) Tanto os bens de uso comum do povo como os de uso especial são inalienáveis, sendo, por essa razão, vedada à Administração sua desafetação.
- b) No ordenamento pátrio não existem bens de domínio privado do Estado, porque mesmo os bens públicos desafetados são inalienáveis e insuscetíveis de prescrição, penhora ou oneração.
- c) Os bens dominicais do Estado comportam função patrimonial ou financeira, podendo, por exemplo, ser locados ou alienados, na forma de lei.
- d) Os bens dominicais do Estado, porque submetidos a regime de direito privado, podem ser adquiridos por usucapião, em razão do princípio da função social da propriedade.



e) A alienação de bens públicos móveis ou imóveis não prescinde de autorização legislativa, sob pena de invalidação da alienação.

Comentário:

a) de acordo com o Código Civil, os “bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, **enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar**” (art. 100). Mas é possível ocorrer a desafetação de um bem, situação em que ele passa para a categoria dos bens dominicais e pode ser alienado – ERRADA;

b) os bens de domínio privado do poder público são os bens dominicais, ou seja, aqueles que não possuem destinação pública e podem, por isso, ser alienados – ERRADA;

c) isso mesmo. É possível a alienação e locação dos bens dominicais, que não possuem uma finalidade pública específica – CORRETA;

d) independentemente da natureza, os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, eles não podem ser adquiridos mediante usucapião – ERRADA;

e) a inalienabilidade não é uma regra absoluta, uma vez que os bens públicos podem ser alienados, desde que sejam obedecidas as regras legais para isso. Somente os bens dominicais podem ser alienados, desde que obedeçam às exigências da Lei de Licitações, que determina que um bem, para ser alienado, depende de existência de interesse público devidamente justificado, de prévia avaliação, licitação e, no caso de bem imóvel, autorização legislativa – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

18. (FCC – AL-PE/2014) Uma empresa privada solicitou autorização ao Estado para utilizar imóvel público consistente em um antigo centro de exposições agropecuárias desativado, objetivando reformá-lo e recolocá-lo em operação conforme sua destinação original. Considerando o regime jurídico dos bens públicos,

a) a utilização do imóvel ao particular somente é possível mediante contrato de arrendamento.

b) o Estado poderá outorgar permissão de uso, a título precário, desde que mediante prévia autorização legislativa.

c) o Estado somente poderá autorizar a utilização do imóvel pelo particular se o mesmo for desafetado.

d) é possível a outorga de autorização de uso do imóvel, porém não em caráter privativo.

e) o Estado poderá outorgar concessão de uso, por prazo determinado, mediante licitação.

Comentário:

É possível que a Administração outorgue o uso privativo de bens públicos aos particulares. Os principais instrumentos de outorga da utilização privativa de bens públicos são a autorização de uso de bem público, a permissão de uso de bem público, a concessão de uso de bem público e a concessão de direito real de bem público. Para utilização desses instrumentos, não é necessária a desafetação do bem. No caso do enunciado, pode-se lançar mão de um contrato de concessão de uso de bem público, que deve ser precedido de licitação



pública – salvo nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade - não é precário e possui prazo determinado, só sendo possível rescindir o contrato nas hipóteses previstas em lei.

Gabarito: alternativa E.

19. (FCC – MPE-PB/2015) O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou ação civil pública contra a Prefeitura de Campina Grande, haja vista a desafetação irregular de bem público. A propósito do tema, considere as seguintes assertivas:

I. Na desafetação, o bem é subtraído à dominialidade pública para ser incorporado ao domínio privado, do Estado ou do administrado.

II. Os bens dominicais são alienáveis, porém a alienabilidade não é absoluta, já que podem perdê-la pelo instituto da afetação.

III. Os bens de uso comum do povo não comportam desafetação, pois, por sua própria natureza, são insuscetíveis de valoração patrimonial.

Está correto o que se afirma em

- a) II e III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) II, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Comentário:

I. Na desafetação, o bem é subtraído à dominialidade pública para ser incorporado ao domínio privado, do Estado ou do administrado - um bem desafetado é aquele que não possui uma destinação pública específica, enquanto um bem afetado é aquele destinado a uma finalidade pública específica. Os bens dominicais são desafetados, podendo ser alienados, ou seja, incorporados ao domínio privado – CORRETA;

II. Os bens dominicais são alienáveis, porém a alienabilidade não é absoluta, já que podem perdê-la pelo instituto da afetação – os bens dominicais são alienáveis, enquanto desafetados. Caso possuam afetação pública, passam a ser inalienáveis, como os demais bens públicos – CORRETA;

III. Os bens de uso comum do povo não comportam desafetação, pois, por sua própria natureza, são insuscetíveis de valoração patrimonial - os bens podem “migrar” de um estado a outro, ou seja, um bem público sem finalidade pode passar a ter finalidade pública. Nesse caso, diz-se que ocorreu a afetação do bem. Por outro lado, um bem com finalidade pública pode deixar de tê-la, ocorrendo, assim, a sua desafetação – ERRADA.

Assim, apenas o que se afirma nos itens I e II está correto.

Gabarito: alternativa D.



20. (FCC – TCE-CE/2015) De acordo com a Constituição Federal e a Lei de Licitações, os bens públicos

I. dependem, em regra, de prévia autorização legislativa para alienação.

II. são imprescritíveis, o que significa que não são alcançados em execuções por dívidas.

III. caracterizam-se como dominicais, quando afetados a finalidade pública.

IV. os de uso especial não estão protegidos pela impenhorabilidade.

Está correto o que se afirma APENAS em

a) III e IV.

b) I e III.

c) II e III.

d) II e IV.

e) I.

Comentário:

I - dependem, em regra, de prévia autorização legislativa para alienação - os bens dominicais podem ser alienados, desde que obedeçam às exigências da Lei de Licitações, que determina que um bem, para ser alienado, depende de existência de interesse público devidamente justificado, de prévia avaliação, licitação e, no caso de bem imóvel, autorização legislativa – CORRETA;

II. são imprescritíveis, o que significa que não são alcançados em execuções por dívidas – essa é a característica da impenhorabilidade. A imprescritibilidade diz respeito à característica dos bens públicos não poderem ser adquiridos por usucapião – ERRADA;

III. caracterizam-se como dominicais, quando afetados a finalidade pública – na verdade, os bens dominicais não possuem destinação pública – ERRADA;

IV. os de uso especial não estão protegidos pela impenhorabilidade – os bens públicos não podem ser objeto de penhora para garantia de execução de ação contra a fazenda pública. Dessa forma, os bens públicos são impenhoráveis – ERRADA.

Portanto, apenas a afirmativa I está correta.

Gabarito: alternativa E.

21. (FCC – Prefeitura de Recife-PE/2014) Considere os itens a seguir, sobre bens públicos:

I. Com a EC no 46/2005, pacificou-se dúvida quanto à titularidade das ilhas costeiras e fluviais que contêm sede de Municípios, passando-se a atribuí-la expressamente aos municípios respectivos

II. Por disposição constitucional, as terras devolutas não compreendidas entre as da União ou dos Estados incluem-se entre os bens do Município.

III. A encampação, a investidura e o tombamento são modos de formação do patrimônio público.



IV. É defeso pelo ordenamento jurídico usucapião de bens públicos dominicais.

Está correto o que consta APENAS em

- a) IV.
- b) I
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) I, II e III.

Comentário:

I. *Com a EC no 46/2005, pacificou-se dúvida quanto à titularidade das ilhas costeiras e fluviais que contêm sede de Municípios, passando-se a atribuí-la expressamente aos municípios respectivos* – a previsão constitucional é de que as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios são bens da União, na forma do art. 20 da CF/88. Nada se menciona sobre a titularidade ser dos Municípios – ERRADA;

II. *Por disposição constitucional, as terras devolutas não compreendidas entre as da União ou dos Estados incluem-se entre os bens do Município* – esses são bens dos Estados, na forma do art. 26 da CF/88, que diz que “incluem-se entre os bens dos Estados as terras devolutas não compreendidas entre as da União” – ERRADA;

III. *A encampação, a investidura e o tombamento são modos de formação do patrimônio público* – a encampação é uma forma de retomada do serviço público pelo poder concedente; a investidura é uma forma específica de alienação prevista na Lei de Licitações e o tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade – ERRADA;

IV. *É defeso pelo ordenamento jurídico usucapião de bens públicos dominicais* - independentemente da natureza (dominicais, uso especial ou uso comum do povo), os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, eles não podem ser adquiridos mediante usucapião – CORRETA.

Portanto, apenas a afirmativa IV está correta, como trazido na alternativa A.

Gabarito: alternativa A.

22. (FCC – TRF 2/2012) As principais características que compõem o regime jurídico dos bens públicos são:

- a) a necessidade de lei autorizando a penhora e a prescrição aquisitiva desses bens, desde que sejam bens dominicais.
- b) o seu uso privativo mediante autorização, permissão ou concessão, independente da sua destinação.
- c) a obrigatoriedade de prévia licitação para uso privado mediante concessão e permissão, mas apenas para os bens de uso especial.
- d) a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não-onerosidade.



e) a possibilidade desses bens serem alienados mediante prévia licitação na modalidade concorrência, quando se tratar de bens de uso comum do povo.

Comentário:

As principais características dos bens públicos são:

- (a) inalienabilidade – somente podem ser alienados se obedecerem determinadas regras previstas em lei;
- (b) impenhorabilidade – não podem ser objeto de penhora para exigir a quitação de dívida;
- (c) imprescritibilidade – não podem ser adquiridos por meio de usucapião;
- (d) não onerabilidade – não podem ser objeto de direito real de garantia dos débitos contraídos por um ente público.

Com isso, está correta a opção D. Vamos dar uma olhada nas outras opções:

- a) os bens públicos não podem ser objeto de penhora nem de prescrição aquisitiva (usucapião) – ERRADO;
- b) a destinação da concessão, permissão e autorização depende sempre de interesse público, ainda que haja modificação do predomínio em um ou em outro – ERRADO;
- c) a licitação também será exigível para a concessão e permissão de outros tipos de bens públicos – ERRADO;
- e) somente os bens dominicais podem ser objeto de alienação – ERRADO.

Gabarito: alternativa D.

23. (FCC – TJ PE/2013) Considere as afirmações abaixo.

I. Os bens dominicais não são passíveis de alienação, salvo se desafetados.

II. Os bens de uso especial são aqueles de domínio privado do poder público, passíveis de alienação e oneração.

III. Os bens de uso comum do povo são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis.

A respeito dos bens públicos, está correto o que se afirma APENAS em

- a) III.
- b) I.
- c) II.
- d) I e III.
- e) I e II.

Comentário:



Vejamos cada item:

I – FALSO: a questão fez uma inversão, pois justamente os bens dominicais é que podem ser objeto de alienação;

II – FALSO: os bens de domínio privado do poder público são os bens dominicais;

I – VERDADEIRO: dentre outras, a inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade são características dos bens públicos, inclusive os de uso comum do povo.

Gabarito: alternativa A.

24. (FCC – TRE SP/2012) Os bens públicos podem ser classificados, de acordo com a sua destinação, como bens

- a) de uso especial aqueles de domínio privado do Estado e que não podem ser gravados com qualquer espécie de afetação.
- b) de uso especial aqueles utilizados por particular mediante concessão ou permissão de uso.
- c) de uso comum do povo aqueles afetados a determinado serviço público, tais como os edifícios onde se situam os órgãos públicos.
- d) dominicais aqueles destinados à fruição de toda a coletividade e que não podem ser alienados ou afetados à atividade específica.
- e) dominicais aqueles de domínio privado do Estado, não afetados a uma finalidade pública e passíveis de alienação.

Comentário:

Os bens públicos, quanto à destinação, podem ser:

- de **uso comum do povo**, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
- de **uso especial**, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;
- **dominicais**, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Os bens dominicais possuem domínio de direito privado e não possuem uma finalidade pública específica (afetação). Logo, eles podem ser objeto de alienação. Assim, nosso gabarito é a opção E.

Gabarito: alternativa E.

25. (FCC – DPE RS/2013) Considere os seguintes exemplos de bens públicos:

I. prédio no qual se encontra instalado um hospital.

II. rios e mares.



III. galpão adquirido pelo poder público em processo de execução judicial, cujo uso foi autorizado, onerosamente, a particular.

Indique, respectivamente, a categoria na qual se incluem:

- a) de uso comum do povo; dominical e de uso especial.
- b) de uso especial; de uso comum do povo e dominical.
- c) de uso especial; reservado e de uso especial.
- d) dominical; reservado e de uso restrito.
- e) de uso comum do povo; de uso restrito; e dominical.

Comentário:

O item I trata de um bem de uso especial, uma vez que o imóvel é utilizado diretamente pela Administração na prestação de um serviço público. O item II, por sua vez, apresenta um bem de uso comum do povo, que é o caso dos rios, mares, estradas, ruas, praças, entre outros. Por fim, o item III apresenta um exemplo de bem de uso dominical, uma vez que o bem foi adquirido por meio de decisão judicial e, por conseguinte, não possuía nenhuma finalidade pública específica até então.

Com isso, temos a seguinte sequência: uso especial, uso comum do povo e dominical (opção B).

Gabarito: alternativa B.

26. (FCC – TCE-RO/2010) Dentre as características inerentes ao regime jurídico aplicável aos bens públicos pode-se afirmar que

- a) a inalienabilidade aplica-se aos bens de uso comum do povo e aos bens de uso especial enquanto conservarem essa qualificação, passando a condição de alienáveis com a desafetação.
- b) a inalienabilidade é absoluta, na medida em que a alienação de todo e qualquer bem público pressupõe sua prévia desafetação e ingresso no regime jurídico de direito privado.
- c) a impenhorabilidade é absoluta, aplicando-se indistintamente a todos os bens de titularidade da Administração Direta e Indireta.
- d) a imprescritibilidade é relativa, na medida em que os bens dominicais da Administração Direta podem ser objeto de usucapião.
- e) tanto a impenhorabilidade quanto a imprescritibilidade são relativas em relação a Administração Direta, uma vez que aplicáveis apenas e tão somente aos bens de uso comum do povo e bens de uso especial.

Comentário:

Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial são inalienáveis. Contudo, eles podem ser desafetados e, a partir daí, poderão ser objeto de alienação. Com isso, está correta a opção A.

Vejamos o que há de errado nas outras opções:



- b) a inalienabilidade não é absoluta, justamente porque permite que os bens sejam desafetados e, posteriormente, alienados – ERRADO;
- c) não são todos os bens das entidades da Administração Indireta que são impenhoráveis. Nesse contexto, sabemos que os bens das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações públicas não são bens públicos e, em regra, podem ser objeto de penhora – ERRADO;
- d) a imprescritibilidade aplica-se aos bens públicos especiais, de uso comum do povo e dominicais – ERRADO;
- e) a impenhorabilidade e a imprescritibilidade são absolutas, uma vez que se aplicam a todos os tipos de bens públicos – ERRADO.

Gabarito: alternativa A.

27. (FCC – TRF 2/2007) Considere:

I. Praças, ruas e estradas.

II. Edifícios destinados a estabelecimentos da administração pública estadual.

III. Terrenos destinados a serviços de autarquia municipal.

IV. Rios e mares.

São bens públicos de uso especial os indicados APENAS em

- a) I, II e III.
- b) I e IV.
- c) II.
- d) II e III.
- e) III.

Comentário:

Com o conteúdo do art. 99 do Código Civil podemos responder esta questão, vejamos:

Art. 99. São bens públicos:

*I - os de **uso comum do povo**, tais como **rios, mares [item I], estradas, ruas e praças [item IV];***

*II - os de uso especial, tais como **edifícios [item II] ou terrenos [item III]** destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, **inclusive os de suas autarquias;***

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Assim, podemos perceber que os itens II e III estão corretos.



Gabarito: alternativa D.

28. (FCC – TRF 2/2007) São considerados Bens Públicos:

- a) apenas os rios, mares, estradas, ruas e praças.
- b) apenas os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias.
- c) apenas o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
- d) os de uso comum, os de uso especial e os dominicais.
- e) apenas os de uso especial e os dominicais.

Comentário:

De acordo com o Código Civil, os bens públicos podem ser de uso comum, de uso especial e os dominicais. Com isso, nosso gabarito é letra D. As demais opções apresentaram apenas parte do que é considerado bens públicos.

Gabarito: alternativa D.

29. (FCC – BACEN/2006) Exceções constitucionais à regra da imprescritibilidade dos imóveis públicos

- a) são os terrenos de marinha.
- b) não há.
- c) são as terras devolutas.
- d) são os prédios declarados inservíveis.
- e) são os bens adquiridos por execução judicial ou dação em pagamento.

Comentário:

A Constituição Federal não apresenta nenhuma exceção para a imprescritibilidade dos bens públicos. Logo, nosso gabarito é opção B.

Gabarito: alternativa B.

30. (FCC – TRT1/2012) Considerando o regime jurídico ao qual se submetem os bens públicos, os bens imóveis sem destinação de propriedade de sociedade de economia mista controlada pela União são

- a) impenhoráveis e inalienáveis.
- b) inalienáveis, porém passíveis de penhora.
- c) imprescritíveis e impenhoráveis, porém alienáveis, observadas as exigências legais.
- d) inalienáveis e impenhoráveis, salvo em função de dívidas trabalhistas.
- e) alienáveis e passíveis de penhora, observadas as exigências legais.



Comentário:

O art. 98 do Código Civil estabelece que “São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”.

A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, logo seus bens não são considerados bens públicos. Além disso, o enunciado informou que o bem não possuía destinação de propriedade. Assim, podemos concluir que ele não é empregado diretamente na prestação de serviços públicos.

Com isso, não se trata de bem público e nem possui características de bem público, permitindo que o bem seja objeto de alienação e de penhora. Portanto, nosso gabarito é letra E.

Gabarito: alternativa E.

31. (FCC – Administrativa/2003) Imóvel de propriedade de autarquia estadual, utilizado no exercício de sua atividade fim, é considerado bem

- a) particular dominical.
- b) público de uso comum do povo, por natureza.
- c) público de uso comum do povo, por destinação.
- d) público de uso especial.
- e) particular de uso especial.

Comentário:

A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público e, portanto, os seus bens são considerados bens públicos. Além disso, os bens utilizados na prestação de serviços pela Administração ou para a realização dos serviços administrativos são considerados bens de uso especial, que é o caso dos bens utilizados no exercício de sua atividade fim.

Gabarito: alternativa D.

Concluimos por hoje. Espero por vocês em nosso próximo encontro!

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida





/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC – DPE-RS/2017) Em razão da crise financeira derivada, dentre outros fatores, da sensível queda de arrecadação, determinado município colocou em execução programa de alienação de imóveis que não estavam efetivamente destinados a finalidades públicas. Em se tratando de bens dominicais e estando devidamente justificada a medida,

a) inexistente vedação legal à alienação, observada a necessidade de lei autorizativa para as vendas, bem como prévia avaliação, vedada a destinação da receita obtida com os negócios jurídicos para custeio de despesas correntes.

b) é viável o programa, mediante previsão legal autorizando a alienação onerosa dos bens, desde que o seja pelo valor de mercado e que a receita da venda se destine a investimentos ou, excepcionalmente, a despesas de pessoal no caso de já configurada mora do ente.

c) admite-se a alienação dos bens exclusivamente para outros entes públicos, em razão da impenhorabilidade, imprescritibilidade e inalienabilidade que grava o patrimônio público imobiliário, o que ficaria preservado na titularidade de outra pessoa jurídica de direito público.

d) não guarda fundamento legal a medida proposta, tendo em vista que não é permitido o emprego da receita de alienação de imóveis em despesas correntes ou previdenciárias, o que desconstrói a motivação do ato pretendido.

e) estabelece-se escala de preferências para emprego da receita de capital oriunda da venda dos imóveis, sendo prioridade o pagamento da folha de pessoal, ativos e inativos, bem como a aplicação em novos investimentos.

2. (FCC – Prefeitura de Campinas-SP/2016) Caio estabeleceu-se, com *animus domini*, em praça pública abandonada pelo Município. Decorridos mais de 20 anos, sem oposição das pessoas que frequentavam o local, requereu fosse declarada usucapida a área. Tal praça constitui bem

a) de uso comum do povo, suscetível de usucapião, em caso de abandono pelo poder público.

b) de uso especial, insuscetível de usucapião, assim como os de uso comum do povo e os dominicais.

c) dominical, suscetível de usucapião, ainda que conserve tal qualificação.

d) de uso comum do povo, insuscetível de usucapião, diferentemente dos bens de uso especial e dos dominicais.

e) de uso comum do povo, insuscetível de usucapião, assim como os de uso especial e os dominicais.

3. (FCC – TRT-15ª Região (SP)/2015) Um Município encaminhou à Câmara de Vereadores proposta de Lei para autorizar a alienação onerosa de um terreno que anteriormente estava destinado para a construção de um teatro e uma oficina de artes, mas que ficaria desafetado com a edição da lei. Diante desse cenário, uma empresa credora do Município, ajuizou uma medida cautelar para impedir a venda do imóvel, a fim de que fosse possível a adoção das providências processuais cabíveis para penhora do imóvel. A medida cautelar ainda não tinha sido julgada, mas o Judiciário acatou o pedido liminar, determinando a suspensão da publicação do edital de concorrência. A decisão



- a) encontra fundamento no ordenamento jurídico, tendo em vista que os credores do Estado possuem direito de preferência para quitar seus débitos, antes que seja alienado patrimônio para fazer frente a investimentos.
- b) deve ser reformada, tendo em vista que o terreno pertencente ao Município é dotado de imprescritibilidade e inalienabilidade, justamente para garantir que o patrimônio público não seja empregado para custeio ou investimentos.
- c) deve ser reformada, em razão da impenhorabilidade que grava os bens públicos, independentemente da afetação direta, tendo em vista que o patrimônio público é indisponível e se presta ao atendimento do interesse público, ainda que indiretamente, por meio do produto apurado com a venda do imóvel.
- d) pode ser reformada, desde que o Município garanta o crédito da empresa autora da medida cautelar, tendo em vista que quando ocorre a desafetação do bem público, fica alterado o regime jurídico que o protege, passando para o regime privado.
- e) deve ser mantida, tendo em vista que a afetação dada ao bem público não poderia ser alterada, porque destinada ao uso comum do povo, tampouco poderia ser alienada onerosamente a terceiros.

4. (FCC – TRT-15ª Região (SP)/2015) O regime jurídico de direito público que protege os bens públicos imóveis identifica-se, dentre outras características, pela imprescritibilidade, que

- a) garante os bens de uso comum e os bens de uso especial, mas é excepcionado dos bens dominicais, pois estes são considerados os bens privados da Administração pública e, portanto, não podem se eximir de se submeter ao regime jurídico comum, como expressão do princípio da isonomia.
- b) impede que os particulares adquiram a propriedade dos bens públicos por usucapião, independentemente do tempo de permanência no imóvel e da boa-fé da ocupação, mas não se aplica a eventuais ocupantes que possuam natureza jurídica de direito público, pelo princípio da reciprocidade.
- c) impede a aquisição de bens públicos, independentemente de sua classificação, por usucapião, o que se aplica a particulares e pessoas jurídicas de direito público e privado, mas também se presta à proteção do patrimônio em face de qualquer instituto que venha a representar a subtração dos poderes inerentes à propriedade pública.
- d) determina que o poder público pode promover ações para ressarcimento de danos e responsabilização dos envolvidos indefinidamente, com base no ordenamento jurídico vigente, no caso de ocupações multifamiliares irregulares, que gerem ou tenham gerado efeito favelizador da área.
- e) aplica-se reciprocamente à Administração pública e aos administrados, na medida em que aquela também não pode regularizar suas ocupações por meio de usucapião de bens imóveis pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

5. (FCC – TRT-23ª REGIÃO (MT)/2015) O regime jurídico de direito público abrange a impenhorabilidade e a imprescritibilidade dos bens públicos, o que, em relação à Administração Direta e à Indireta, significa que

- a) a impenhorabilidade dos bens públicos não afasta a possibilidade de constrição de recursos públicos em moeda corrente para créditos de natureza alimentar, excepcionando o regime de execução por meio de precatórios.
- b) a imprescritibilidade incide sobre os bens públicos, para impedir a aquisição por usucapião, mas não se confunde com a imprescritibilidade do direito da Fazenda Pública propor ações de ressarcimento do erário por atos de improbidade administrativa.



c) em razão das funções administrativas sempre visarem ao bem comum, as ações judiciais de particulares contra a Fazenda Pública são imprescritíveis.

d) a impenhorabilidade dos bens públicos abrange o patrimônio das autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, excluído o das fundações, porque estão sujeitas a regime jurídico de direito privado.

e) o direito da Fazenda Pública propor ações judiciais em face de pessoas jurídicas de direito público ou privado, bem como de pessoas físicas, é imprescritível, em observância ao princípio da indisponibilidade dos bens públicos.

6. (FCC – TCE-AM/2015) Maria Sylvia Zanella di Pietro, na obra Uso Privativo de Bem Público por Particular, assevera que “os bens públicos devem ser disponibilizados de tal forma que permitam proporcionar o máximo de benefícios à coletividade, podendo desdobrar-se em tantas modalidades de uso quantas forem compatíveis com a destinação e conservação do bem”. Esse entendimento dirige-se

a) aos bens públicos da categoria de uso especial e aos dominicais, posto que os bens de uso comum do povo já tem destinação intrínseca à sua natureza, não admitindo diversificações, sob pena de ilegalidade.

b) a todos os bens públicos, importando a compatibilidade dos usos possíveis com a vocação e utilização precípua de cada um dos bens, admitindo-se diversas modalidades de instrumentos jurídicos relacionados ao mesmo substrato material.

c) aos bens de uso especial, posto que é essa categoria de bens que serve à coletividade, abrigando serviços ou utilidades públicas, diversamente dos bens dominicais, que se prestam ao atendimento de finalidades de interesses privados e dos bens de uso comum do povo, que são de uso difuso e irrestrito a todos.

d) aos bens dominicais, que são os bens públicos sem destinação e, portanto, sujeitos ao regime jurídico de direito privado, admitindo usos distintos daqueles precipuamente destinados ao atendimento do interesse público.

e) aos bens públicos afetados formal ou informalmente a uma atividade de interesse público, não se admitindo a compatibilização com usos voltados a interesses de natureza privada, em razão da diversidade de regimes jurídicos.

7. (FCC – TJ-AL/2015) No ano de 1963, o Supremo Tribunal Federal adotou, em sua Súmula, o seguinte enunciado, sob o nº 340: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião. Independentemente de eventual opinião doutrinária minoritária em sentido contrário, tal conclusão, atualmente,

a) mostra-se superada, eis que a Constituição Federal prevê a não sujeição à usucapião dos bens públicos imóveis, mas o Código Civil admite tal sujeição em relação aos bens públicos dominicais móveis ou semoventes.

b) mostra-se superada, eis que vigora novo Código Civil.

c) resta compatível com o direito vigente, eis que a Constituição Federal prevê a não sujeição à usucapião dos bens públicos imóveis, e o Código Civil prevê a mesma não sujeição quanto aos bens públicos em geral, sem excepcionar os dominicais.

d) mostra-se superada, eis que a Constituição Federal excepciona os bens dominicais da não sujeição à usucapião.



e) resta compatível com o direito vigente, eis que a Constituição Federal prevê a não sujeição à usucapião dos bens públicos em geral, superando, nesse ponto, disposição do Código Civil em sentido contrário.

8. (FCC – TRT 3ª Região (MG)/2015) Rogério ajuizou ação de usucapião contra o Município de Belo Horizonte sustentando ter residido por mais de 20 anos em imóvel de propriedade da municipalidade, o qual jamais foi franqueado ao público nem utilizado para prestação de serviço ou estabelecimento da Administração. Tal bem público é denominado

a) de uso especial, não podendo ser objeto de usucapião, salvo se for desafetado por meio de lei, ganhando a qualidade de dominical.

b) de uso especial, não podendo ser objeto de usucapião.

c) dominical, podendo ser objeto de usucapião, observadas as exigências legais.

d) de uso comum do povo, não podendo ser objeto de usucapião, salvo se for desafetado por meio de lei, ganhando a qualidade de dominical.

e) dominical, não podendo ser objeto de usucapião.

9. (FCC – TJ-SC/2015) Pela perspectiva tão somente das definições constantes do direito positivo brasileiro, consideram-se “bens públicos” os pertencentes a

a) um estado, mas não os pertencentes a um território.

b) um município, mas não os pertencentes a uma autarquia.

c) uma sociedade de economia mista, mas não os pertencentes ao distrito federal.

d) uma fundação pública, mas não os pertencentes a uma autarquia.

e) uma associação pública, mas não os pertencentes a uma empresa pública.

10. (FCC – TCE-CE/2015) Asdrúbal havia recebido permissão de uso de bem público para a instalação de banca de jornal em praça aprazível do Bairro das Flores. Após 20 anos no mesmo local, o Município entendeu que a banca de Asdrúbal atrapalhava o trânsito, tendo em vista o crescimento do comércio no bairro. Para retirar a banca de Asdrúbal, o Município deve

a) revogar a permissão de uso de bem público, concedendo a Asdrúbal direito à indenização.

b) anular a permissão de uso de bem público, não tendo Asdrúbal direito à indenização.

c) revogar a permissão de uso de bem público, não tendo Asdrúbal direito à indenização.

d) anular a permissão de uso de bem público, concedendo a Asdrúbal direito à indenização.

e) proceder à cassação da permissão de uso de bem público, realizando uma apuração de haveres para certificar-se de que Asdrúbal terá direito à indenização.

11. (FCC – TCE-CE/2015) O Município de Fortaleza decidiu instituir uma feira de produtos orgânicos e sustentáveis em um parque urbano de lazer localizado em região com grande fluxo de pessoas e de fácil acesso. Pretende, dessa forma, incentivar a prática da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Idealizou, assim, no espaço destinado a atividades culturais do parque, a instalação de boxes de mesma dimensão. O Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar o fato de o projeto ter sido idealizado em um bem de uso comum do povo. Correta orientação jurídica é aquela que



- a) opina pela ilegalidade do projeto municipal, tendo em vista que o uso privativo de bens públicos está restrito às categorias de bens dominicais e bens de uso especial, sendo inviável, ainda que por meio de licitação, restringir o uso de um bem de uso comum do povo.
- b) se manifesta pela viabilidade do projeto, desde que o espaço destinado à essa finalidade seja compatível com a finalidade principal do bem de uso comum do povo, podendo a outorga de uso se dar por meio de permissão de uso precedida de licitação, diante da possibilidade de competição entre diversos interessados.
- c) opina pelo uso pretendido, desde que por meio de concessão de uso, em razão da finalidade da outorga, qual seja, preservação do meio ambiente, ser preponderante em relação ao bem de uso comum do povo.
- d) recomenda o prosseguimento do projeto, com a outorga, mediante dispensa de licitação, de contrato de permissão de uso com prazo indeterminado, que pode ser revogado a qualquer momento, garantido o livre acesso ao bem de uso comum do povo.
- e) veda o projeto apenas e tão somente em razão da finalidade do uso privativo permitir retorno financeiro aos utentes, característica que somente pode estar presente quando não se tratar de bem de uso comum do povo, pois é premissa legal a gratuidade da frequência a bens públicos dessa natureza.

12. (FCC – SEFAZ-PI/2015) Os bens públicos classificados como dominicais

- a) são os materialmente utilizados pela Administração pública para a consecução de seus fins e realização de suas atividades.
- b) podem ser usados por todos do povo, em face de sua natureza ou por determinação legal.
- c) são inalienáveis, enquanto não desafetados da função pública que lhes foi normativamente conferida.
- d) são aqueles integrantes do domínio público do Estado e, portanto, inalienáveis.
- e) integram o domínio privado do Estado, ou seja, seu patrimônio disponível.

13. (FCC – TCM-GO/2015) Durante o curso de uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada por uma empresa particular em face de uma sociedade de economia mista, foi identificado um terreno localizado às margens de uma rodovia, pertencente à estatal e desocupado de pessoas, construções e coisas. A empresa credora requereu a penhora do bem para garantia do crédito, com intenção de levar o bem à hasta pública caso perdurasse a inadimplência da estatal. O requerimento

- a) pode ser deferido, porque se trata de bem de natureza privada e presume-se desafetado, porque desocupado, facultado à empresa estatal a comprovação de eventual afetação do bem à prestação de serviço público para pleitear a suposta impenhorabilidade.
- b) não pode ser penhorado, em razão do domínio pertencer à empresa estatal, mas pode ser adjudicado pelo credor, mantida eventual afetação à prestação de serviço público.
- c) não pode ser deferido, tendo em vista que os bens imóveis que compõem o patrimônio das empresas estatais são protegidos pelo regime jurídico de direito público, sendo, portanto, impenhoráveis.
- d) pode ser deferido apenas para fins de garantia do crédito, decidindo-se pela penhora e bloqueio do bem, vedada, no entanto, a alienação judicial do imóvel.
- e) não pode ser deferido porque todos os bens das estatais são tacitamente afetados à prestação de serviço público, cuja essencialidade impede a disposição judicial do imóvel.



14. (FCC – TRF 4/2014) Um hospital da rede estadual precisa instalar lanchonetes em dois espaços para esse fim destinados na ala ambulatorial e no setor de exames laboratoriais. Não pretende a Administração firmar contrato administrativo, pois pretende garantir menor estabilidade à ocupação, de modo a facilitar eventual retomada dos espaços na hipótese das atividades não serem bem desempenhadas. Considerando que esses espaços são bens públicos e que a Administração pretende celebrar permissão de uso dos mesmos, cuja natureza é de ato administrativo unilateral,

- a) pode, invocando o princípio da eficiência, optar pela realização ou não de licitação, desde que a escolha recaia sobre a alternativa mais rentável para a Administração.
- b) deverá realizar prévia licitação sempre que houver potenciais interessados no objeto ofertado pela Administração, de modo a observar o princípio da competitividade e da igualdade.
- c) não é necessário realizar prévia licitação, pois o não estabelecimento de prazo para a exploração afasta a competitividade para a ocupação do local.
- d) não é necessário realizar prévia licitação, tendo em vista que a Lei de Licitações é expressa em exigir o certame apenas para a celebração de contratos administrativos.
- e) deverá realizar prévia licitação, obrigatoriamente na modalidade pregão, pois se trata de contratação de baixo vulto e reduzida complexidade.

15. (FCC – TRT-18ª Região (GO)/2014) No tocante ao regime legal dos bens das entidades pertencentes à Administração pública, é correto afirmar:

- a) Os bens pertencentes a autarquia são impenhoráveis, mesmo para satisfação de obrigações decorrentes de contrato de trabalho regido pela Consolidação da Legislação Trabalhista.
- b) Os bens pertencentes às entidades da Administração indireta são bens privados e, portanto, passíveis de penhora.
- c) A imprescritibilidade é característica que se aplica tão somente aos bens públicos de uso comum e especial, não atingindo os bens dominicais.
- d) Em face da não aplicação do art. 730 do Código de Processo Civil às lides trabalhistas, os bens públicos podem ser penhorados para satisfação de débitos reconhecidos pela Justiça Laboral.
- e) A regra da imprescritibilidade dos bens públicos, por ter origem legal, não se aplica ao instituto da usucapião especial urbana, de status constitucional.

16. (FCC – TCE-PI/2014) Determinado ente federativo é titular do domínio de dois prédios públicos localizados em uma região que se tornou extremamente valorizada em razão de alteração do zoneamento. Nesses prédios públicos estão instaladas duas sedes de secretarias de estado, uma delegacia de polícia e uma unidade do Detran que presta atendimento ao público. Considerando que o ente federativo vem implementando política pública de revitalização da área central, onde, inclusive, o custo de aquisição e manutenção dos imóveis é menor, pretende alienar onerosamente os bens. Tal pretensão

- a) encontra vedação no ordenamento jurídico, na medida em que bens de uso comum do povo são inalienáveis, conduta que, inclusive, traria prejuízos aos serviços públicos lá desenvolvidos.



- b) deverá seguir o procedimento previsto na legislação para tanto, além de a Administração pública providenciar a prévia transferência das atividades desempenhadas nos imóveis, que uma vez desafetados, passarão a ser bens dominicais.
- c) encontra vedação no ordenamento jurídico, na medida em que os bens públicos não podem ser alienados onerosamente, salvo diretamente para outros entes públicos, como forma de preservação do patrimônio público e atendimento ao princípio da supremacia do interesse público.
- d) não encontra vedação no ordenamento jurídico caso a Administração pública demonstre que o interesse público que pretende atender com a venda é mais relevante que os serviços desenvolvidos nos imóveis, aplicando-se o princípio da supremacia do interesse público.
- e) poderá ser promovida pela Administração pública de forma direta, ou seja, sem observância do procedimento de licitação, caso o adquirente se comprometa a manter a ocupação existente, celebrando com os órgãos e entes públicos contratos de locação individual.

17. (FCC – TCE-PI/2014) Estabelece o regime jurídico aplicável aos bens públicos:

- a) Tanto os bens de uso comum do povo como os de uso especial são inalienáveis, sendo, por essa razão, vedada à Administração sua desafetação.
- b) No ordenamento pátrio não existem bens de domínio privado do Estado, porque mesmo os bens públicos desafetados são inalienáveis e insuscetíveis de prescrição, penhora ou oneração.
- c) Os bens dominicais do Estado comportam função patrimonial ou financeira, podendo, por exemplo, ser locados ou alienados, na forma de lei.
- d) Os bens dominicais do Estado, porque submetidos a regime de direito privado, podem ser adquiridos por usucapião, em razão do princípio da função social da propriedade.
- e) A alienação de bens públicos móveis ou imóveis não prescinde de autorização legislativa, sob pena de invalidação da alienação.

18. (FCC – AL-PE/2014) Uma empresa privada solicitou autorização ao Estado para utilizar imóvel público consistente em um antigo centro de exposições agropecuárias desativado, objetivando reformá-lo e recolocá-lo em operação conforme sua destinação original. Considerando o regime jurídico dos bens públicos,

- a) a utilização do imóvel ao particular somente é possível mediante contrato de arrendamento.
- b) o Estado poderá outorgar permissão de uso, a título precário, desde que mediante prévia autorização legislativa.
- c) o Estado somente poderá autorizar a utilização do imóvel pelo particular se o mesmo for desafetado.
- d) é possível a outorga de autorização de uso do imóvel, porém não em caráter privativo.
- e) o Estado poderá outorgar concessão de uso, por prazo determinado, mediante licitação.

19. (FCC – MPE-PB/2015) O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou ação civil pública contra a Prefeitura de Campina Grande, haja vista a desafetação irregular de bem público. A propósito do tema, considere as seguintes assertivas:

- I. Na desafetação, o bem é subtraído à dominialidade pública para ser incorporado ao domínio privado, do Estado ou do administrado.



II. Os bens dominicais são alienáveis, porém a alienabilidade não é absoluta, já que podem perdê-la pelo instituto da afetação.

III. Os bens de uso comum do povo não comportam desafetação, pois, por sua própria natureza, são insuscetíveis de valoração patrimonial.

Está correto o que se afirma em

- a) II e III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) II, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

20. (FCC – TCE-CE/2015) De acordo com a Constituição Federal e a Lei de Licitações, os bens públicos

I. dependem, em regra, de prévia autorização legislativa para alienação.

II. são imprescritíveis, o que significa que não são alcançados em execuções por dívidas.

III. caracterizam-se como dominicais, quando afetados a finalidade pública.

IV. os de uso especial não estão protegidos pela impenhorabilidade.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) III e IV.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) I.

21. (FCC – Prefeitura de Recife-PE/2014) Considere os itens a seguir, sobre bens públicos:

I. Com a EC no 46/2005, pacificou-se dúvida quanto à titularidade das ilhas costeiras e fluviais que contêm sede de Municípios, passando-se a atribuí-la expressamente aos municípios respectivos

II. Por disposição constitucional, as terras devolutas não compreendidas entre as da União ou dos Estados incluem-se entre os bens do Município.

III. A encampação, a investidura e o tombamento são modos de formação do patrimônio público.

IV. É defeso pelo ordenamento jurídico usucapião de bens públicos dominicais.

Está correto o que consta APENAS em

- a) IV.
- b) I
- c) II e III.



- d) II e IV.
- e) I, II e III.

22. (FCC – TRF 2/2012) As principais características que compõem o regime jurídico dos bens públicos são:

- a) a necessidade de lei autorizando a penhora e a prescrição aquisitiva desses bens, desde que sejam bens dominicais.
- b) o seu uso privativo mediante autorização, permissão ou concessão, independente da sua destinação.
- c) a obrigatoriedade de prévia licitação para uso privado mediante concessão e permissão, mas apenas para os bens de uso especial.
- d) a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não-onerosidade.
- e) a possibilidade desses bens serem alienados mediante prévia licitação na modalidade concorrência, quando se tratar de bens de uso comum do povo.

23. (FCC – TJ PE/2013) Considere as afirmações abaixo.

I. Os bens dominicais não são passíveis de alienação, salvo se desafetados.

II. Os bens de uso especial são aqueles de domínio privado do poder público, passíveis de alienação e oneração.

III. Os bens de uso comum do povo são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis.

A respeito dos bens públicos, está correto o que se afirma APENAS em

- a) III.
- b) I.
- c) II.
- d) I e III.
- e) I e II.

24. (FCC – TRE SP/2012) Os bens públicos podem ser classificados, de acordo com a sua destinação, como bens

- a) de uso especial aqueles de domínio privado do Estado e que não podem ser gravados com qualquer espécie de afetação.
- b) de uso especial aqueles utilizados por particular mediante concessão ou permissão de uso.
- c) de uso comum do povo aqueles afetados a determinado serviço público, tais como os edifícios onde se situam os órgãos públicos.
- d) dominicais aqueles destinados à fruição de toda a coletividade e que não podem ser alienados ou afetados à atividade específica.
- e) dominicais aqueles de domínio privado do Estado, não afetados a uma finalidade pública e passíveis de alienação.

25. (FCC – DPE RS/2013) Considere os seguintes exemplos de bens públicos:



I. prédio no qual se encontra instalado um hospital.

II. rios e mares.

III. galpão adquirido pelo poder público em processo de execução judicial, cujo uso foi autorizado, onerosamente, a particular.

Indique, respectivamente, a categoria na qual se incluem:

a) de uso comum do povo; dominical e de uso especial.

b) de uso especial; de uso comum do povo e dominical.

c) de uso especial; reservado e de uso especial.

d) dominical; reservado e de uso restrito.

e) de uso comum do povo; de uso restrito; e dominical.

26. (FCC – TCE-RO/2010) Dentre as características inerentes ao regime jurídico aplicável aos bens públicos pode-se afirmar que

a) a inalienabilidade aplica-se aos bens de uso comum do povo e aos bens de uso especial enquanto conservarem essa qualificação, passando a condição de alienáveis com a desafetação.

b) a inalienabilidade é absoluta, na medida em que a alienação de todo e qualquer bem público pressupõe sua prévia desafetação e ingresso no regime jurídico de direito privado.

c) a impenhorabilidade é absoluta, aplicando-se indistintamente a todos os bens de titularidade da Administração Direta e Indireta.

d) a imprescritibilidade é relativa, na medida em que os bens dominicais da Administração Direta podem ser objeto de usucapião.

e) tanto a impenhorabilidade quanto a imprescritibilidade são relativas em relação a Administração Direta, uma vez que aplicáveis apenas e tão somente aos bens de uso comum do povo e bens de uso especial.

27. (FCC – TRF 2/2007) Considere:

I. Praças, ruas e estradas.

II. Edifícios destinados a estabelecimentos da administração pública estadual.

III. Terrenos destinados a serviços de autarquia municipal.

IV. Rios e mares.

São bens públicos de uso especial os indicados APENAS em

a) I, II e III.

b) I e IV.

c) II.

d) II e III.

e) III.



28. (FCC – TRF 2/2007) São considerados Bens Públicos:

- a) apenas os rios, mares, estradas, ruas e praças.
- b) apenas os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias.
- c) apenas o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
- d) os de uso comum, os de uso especial e os dominicais.
- e) apenas os de uso especial e os dominicais.

29. (FCC – BACEN/2006) Exceções constitucionais à regra da imprescritibilidade dos imóveis públicos

- a) são os terrenos de marinha.
- b) não há.
- c) são as terras devolutas.
- d) são os prédios declarados inservíveis.
- e) são os bens adquiridos por execução judicial ou dação em pagamento.

30. (FCC – TRT1/2012) Considerando o regime jurídico ao qual se submetem os bens públicos, os bens imóveis sem destinação de propriedade de sociedade de economia mista controlada pela União são

- a) impenhoráveis e inalienáveis.
- b) inalienáveis, porém passíveis de penhora.
- c) imprescritíveis e impenhoráveis, porém alienáveis, observadas as exigências legais.
- d) inalienáveis e impenhoráveis, salvo em função de dívidas trabalhistas.
- e) alienáveis e passíveis de penhora, observadas as exigências legais.

31. (FCC – Administrativa/2003) Imóvel de propriedade de autarquia estadual, utilizado no exercício de sua atividade fim, é considerado bem

- a) particular dominical.
- b) público de uso comum do povo, por natureza.
- c) público de uso comum do povo, por destinação.
- d) público de uso especial.
- e) particular de uso especial.



GABARITO



1. A	11. B	21. A	31. D
2. E	12. E	22. D	
3. C	13. A	23. A	
4. C	14. B	24. E	
5. B	15. A	25. B	
6. B	16. B	26. A	
7. C	17. C	27. D	
8. E	18. E	28. D	
9. E	19. D	29. B	
10. C	20. E	30. E	

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

